

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2192/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

นาย ประเชษฐ เกตุ แก้ว

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288, มาตรา 295

จำเลยแทงผู้เสียหายเพียงทีเดียว แม้มีดปลายแหลมของกลางที่ใช้แทงมีความยาวทั้งตัวมีดและด้ามประมาณ 10 นิ้วซึ่งอาจทำให้ผู้ถูกแทงถึงแก่ความตายได้ก็ตาม แต่จำเลยก็แทงผู้เสียหายเพียงครั้งเดียวและฟังไม่ฉันใดว่าจะแทงผู้เสียหายซ้ำอีก บาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับก็เป็นบาดแผลเพียงเล็กน้อย ลึกเพียงครึ่งเซนติเมตรยาว 1 เซนติเมตร แสดงว่าจำเลยแทงผู้เสียหายเบามากมิได้มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย ทั้งสาเหตุที่จำเลยโกรธเคืองผู้เสียหายก็มีไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายถึงกับจะฆ่ากัน จำเลยจึงมีความผิดเพียงฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเท่านั้น

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ใช้มีดปลายแหลมมีความยาวทั้งคมมีดและด้ามประมาณ 10 1/2 นิ้ว เป็นอาวุธแทงนายชั้นผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่า 1 ครั้ง ถูกที่ไหล่ขวาด้านหลังจำเลยได้กระทำความผิดไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลเพราะผู้เสียหายแย่งมีดได้เสียก่อน ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 และให้ริบมีดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ให้จำคุกจำเลย 10 ปี ริมมิดของกลาง

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้จำคุก 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้ใช้มีดปลายแหลมของกลางแทงผู้เสียหายถูกที่ไหล่ขวาด้านหลังเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย บาดแผลปรากฏตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ็อง ปัญหาที่ว่าจำเลยกระทำไปโดยเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ ปรากฏจากคำเบิกความของผู้เสียหายพยานโจทก์ว่าหลังจากผู้เสียหายปลัดบิดาของจำเลยที่มาได้เถียงและทำทนายผู้เสียหายล้มลงไปแล้วผู้เสียหายหันหลังเดินเข้าบ้าน รู้สึกว่าถูกแทงที่หลังจึงหันไปดู เห็นจำเลยยืนถือมีดปลายแหลมทำท่าจะแทงผู้เสียหายซ้ำผู้เสียหายจึงเข้าแย่งมีดจากจำเลย แต่นางบุญอ้อย ดุ่มอ่อนพยานโจทก์เบิกความว่า เมื่อจำเลยแทงแล้วผู้เสียหายหันมาแย่งมีดจากจำเลยและนางสาวเดือนฉาย ปานเล็ก พยานโจทก์เบิกความว่า เมื่อจำเลยแทงผู้เสียหายได้แล้วถือมีดมารดา ผู้เสียหายก็เข้าไปแย่งมีด ศาลฎีกาเห็นว่า จากคำเบิกความที่แตกต่างกันดังกล่าว จึงยังรับฟังไม่ถนัดว่าจำเลยจะแทงผู้เสียหายซ้ำอีกหลังจากแทงครั้งแรกแล้ว การที่ผู้เสียหายเข้าแย่งมีดจากจำเลย อาจเป็นเพราะเกรงไปว่าจำเลยจะแทงซ้ำอีกก็เป็นได้ การที่จำเลยแทงผู้เสียหายเพียงทีเดียว แม้มีดปลายแหลมของกลางที่ใช้แทงมีความยาวทั้งตัวมีดและด้านประมาณ 10 นิ้วซึ่งอาจทำให้ผู้ถูกแทงถึงแก่ความตายได้ก็ตาม แต่บาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับปรากฏตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ็องว่าลึกเพียงครึ่งเซนติเมตร

ยาว 1 เซนติเมตร เห็นได้ชัดว่าเป็นบาดแผลเพียงเล็กน้อย แสดงว่าจำเลยแทงผู้เสียหายเบามาก มิได้มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายทั้งสาเหตุที่จำเลยโกรธเคืองผู้เสียหายก็มีใช้เรื่องขอขาดบาดตายถึงกับจะฆ่าฟัน จำเลยจึงมีความผิดเพียงฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเท่านั้น"

พิพากษายืน

(เสียง ตีวีมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณรมพินิจ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |